

CURADORIA DE JURISPRUDÊNCIA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — TUTELA PROVISÓRIA

Preparação para Concursos de Magistratura Estadual — Banca FGV

Jurisprudência do STF e do STJ — janela de 5 anos (jun/2021–jun/2026) para ritos vinculantes e de 3 anos (jun/2023–jun/2026) para casos isolados

Fonte: Buscador Dizer o Direito (buscadordizerodireito.com.br)

Data da curadoria: 22/07/2026

ÍNDICE NAVEGÁVEL

Sumário automático — no Word, clique com o botão direito sobre a lista abaixo e escolha "Atualizar campo" (ou F9) para gerar/atualizar a numeração de páginas.

ÍNDICE NAVEGÁVEL	2
I. TUTELA PROVISÓRIA — DISPOSIÇÕES GERAIS, ANTECIPADA E CAUTELAR (arts. 294 a 311, CPC).....	3
Danos decorrentes de tutela de urgência revogada (transusão de sangue forçada) — a liquidação prevista no art. 302 do CPC não abrange pretensão de dano moral complexo, que exige ação própria	3
Divergência entre Turmas do STJ: a mera contestação já impede a estabilização da tutela antecipada antecedente, ou só o agravo de instrumento a impede (art. 304 c/c art. 303, CPC)?	3
O prazo de 30 dias do art. 308 do CPC (pedido principal após tutela cautelar antecedente) tem natureza processual e conta-se em dias úteis — tese firmada em Turma e uniformizada pela Corte Especial	4
NOTA — TEMAS CONSOLIDADOS FORA DA JANELA TEMPORAL DESTE CICLO (mas essenciais para a prova).....	5
TOP 5 IMPERDÍVEIS DESTA MATÉRIA	6

I. TUTELA PROVISÓRIA — DISPOSIÇÕES GERAIS, ANTECIPADA E CAUTELAR (arts. 294 a 311, CPC)

Universo pesquisado: subcategoria "Tutela provisória" do Buscador Dizer o Direito — único agrupamento temático do site para a matéria (não há subdivisão por assunto). Volume de julgados vinculados a informativo neste tema é naturalmente baixo: a matéria é dominada por questões de interpretação direta dos dispositivos legais (arts. 294-311, CPC) e por divergências doutrinárias/jurisprudenciais já consolidadas, mais do que por produção constante de jurisprudência nova.

Danos decorrentes de tutela de urgência revogada (transfusão de sangue forçada) — a liquidação prevista no art. 302 do CPC não abrange pretensão de dano moral complexo, que exige ação própria

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.123.053-SP | Relator: Min. Moura Ribeiro | Data: 17/03/2026

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O art. 302, parágrafo único, do CPC prevê a liquidação nos próprios autos "sempre que possível" — não é todo e qualquer dano decorrente da cessação da tutela de urgência que se liquida no incidente do art. 302. Quando a discussão envolver questão fática e jurídica complexa (aqui, a legalidade de transfusão de sangue forçada em paciente Testemunha de Jeová e os danos morais correlatos), é necessário o ajuizamento de ação própria, não sendo cabível a apreciação no incidente de liquidação de sentença.

RESUMO DO CASO: Hospital público obteve liminar autorizando transfusão de sangue em paciente Testemunha de Jeová internado com leucemia; antes do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo paciente, a transfusão foi realizada à força, com contenção física. O TJ suspendeu depois a eficácia da liminar, mas o hospital já havia dado alta condicionada ao uso de sangue; o paciente faleceu. O espólio buscou indenização por danos morais via incidente de liquidação nos próprios autos da ação de suprimimento (arts. 302 e 309, CPC). O STJ manteve a extinção do incidente: embora a responsabilidade pela cessação da eficácia da tutela seja objetiva (teoria do risco-proveito), a complexidade da controvérsia (licitude do meio empregado, direitos da personalidade, liberdade religiosa) exige ação própria com cognição plena, não bastando o rito sumário do incidente de liquidação.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa afirmando que "todo e qualquer prejuízo decorrente da cessação da tutela de urgência deve necessariamente ser liquidado nos mesmos autos, por força do art. 302 do CPC" — está ERRADA; a lei fala em "sempre que possível", ressaltando hipóteses de maior complexidade.
- **Discursiva/Sentença:** caso envolvendo tutela de urgência médica com desfecho gravoso — pede-se a diferenciação entre o cabimento do incidente de liquidação do art. 302 e a necessidade de ação autônoma quando a matéria envolve direitos da personalidade e prova complexa.
- **Oral:** "A responsabilidade objetiva do art. 302 do CPC dispensa sempre o ajuizamento de ação própria para apuração dos danos?"

CONEXÕES: art. 302 e art. 309, CPC; teoria do risco-proveito (fundamento também do Info 649-STJ, de 2019/2021, fora da janela deste ciclo — ver nota de temas consolidados abaixo); direitos da personalidade e liberdade religiosa (Testemunhas de Jeová e recusa a tratamento).

Divergência entre Turmas do STJ: a mera contestação já impede a estabilização da tutela antecipada antecedente, ou só o agravo de instrumento a impede (art. 304 c/c art. 303, CPC)?

Tribunal: STJ | Órgão: 1ª, 3ª e 4ª Turmas (divergência não pacificada)

Processo: REsp 1.938.645-CE (mais recente) | Relator: Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti | Data: 04/06/2024

Sistemática: Caso isolado — divergência entre Turmas, ainda não uniformizada por embargos de divergência ou repetitivo

TESE FIXADA / DECISÃO: 1ª corrente (1ª Turma, REsp 1.797.365-RS, Info 658/2019): só o agravo de instrumento contra a decisão antecipatória impede a estabilização — leitura literal do "recurso" no art. 304.

2ª corrente (3ª Turma, REsp 1.760.966-SP, Info 639/2018, e 4ª Turma, REsp 1.938.645-CE, Info 821/2024): qualquer impugnação, inclusive a mera contestação, impede a estabilização — interpretação sistemática e teleológica; o art. 304 "disse menos do que pretendia dizer".

RESUMO DO CASO: O CPC/2015 criou a estabilização da tutela antecipada antecedente não impugnada (art. 304), mas o caput do dispositivo fala apenas em "recurso" como causa obstativa. Isso gerou divergência interna no STJ: a 3ª Turma, já em 2018, e a 4ª Turma, mais recentemente em 2024, entendem que a estabilização é incompatível com a lógica do instituto se a parte contestou e o processo seguiu seu curso normal — bastando a contestação para afastar a estabilização, independentemente de recurso. Já a 1ª Turma, em 2019, adotou leitura literal, exigindo especificamente o agravo de instrumento. A questão segue sem uniformização formal (sem edição de tese em repetitivo, IAC ou embargos de divergência), sendo, portanto, tema de risco elevado em prova por não haver "gabarito pacífico" no próprio Tribunal.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha clássica — cobrar a redação literal do art. 304 ("recurso") como se fosse a posição predominante do STJ, quando a doutrina majoritária e a maior parte da jurisprudência recente (3ª e 4ª Turmas) caminha para a interpretação extensiva (basta a contestação).
- **Discursiva/Sentença:** caso em que o réu apenas contestou, sem agravar, e o autor requer o reconhecimento da estabilização — pede-se a exposição fundamentada das duas correntes e posicionamento motivado.
- **Oral:** "O art. 304 do CPC fala em 'recurso'. Isso significa que a contestação, por si só, é irrelevante para a estabilização da tutela antecipada antecedente?"

CONEXÕES: art. 303 e art. 304, CPC (estabilização); Enunciado 420-FPPC; divergência remonta ao menos a 2018 (Info 639) e seguia viva em 2024 (Info 821) — sem sinalização de afetação a rito repetitivo até a data desta curadoria [VERIFICAR se houve afetação posterior].

O prazo de 30 dias do art. 308 do CPC (pedido principal após tutela cautelar antecedente) tem natureza processual e conta-se em dias úteis — tese firmada em Turma e uniformizada pela Corte Especial

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma (origem) → Corte Especial (uniformização via embargos de divergência)

Processo: REsp 2.066.868-SP (3ª Turma) → EREsp 2.066.868-SP (Corte Especial) | Relator: Relatores: Min. Nancy Andrichi (3ª Turma) e Min. Sebastião Reis Júnior (Corte Especial) | Data: 20/06/2023 (3ª Turma) e 03/04/2024 (Corte Especial)

Sistemática: Caso isolado, uniformizado pela Corte Especial em embargos de divergência (mesmo processo)

TESE FIXADA / DECISÃO: O prazo de 30 dias do art. 308 do CPC para formulação do pedido principal, após efetivada a tutela cautelar antecedente, não é mais prazo para ajuizamento de nova ação (como no CPC/1973), mas para a prática de ato processual dentro do próprio processo já existente. Por isso, tem natureza processual e deve ser contado em dias úteis (art. 219, CPC), e não em dias corridos.

RESUMO DO CASO: A 3ª Turma do STJ, em junho de 2023, fixou que o prazo de 30 dias do art. 308 é processual (dias úteis), por se tratar de formulação de pedido principal nos mesmos autos, sem necessidade de nova ação nem de novas custas — mudança estrutural em relação ao regime do CPC/1973. A tese foi levada a embargos de divergência e, em abril de 2024, a Corte Especial confirmou e uniformizou o entendimento, consolidando a contagem em dias úteis como a posição oficial do Tribunal para toda a Corte, superando eventual dissenso entre Turmas sobre a natureza (processual x material) do prazo.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** trocar "dias úteis" por "dias corridos" na assertiva sobre a contagem do prazo do art. 308 — pegadinha direta, já que o CPC, em regra, conta prazos processuais em dias úteis (art. 219) mas prazos de natureza material em dias corridos, e o candidato precisa saber que o STJ classificou este prazo como processual.
- **Discursiva/Sentença:** caso em que a parte perde o prazo por ter contado em dias corridos — pede-se a fundamentação sobre a natureza processual do prazo e as consequências da perda (extinção da tutela cautelar sem exame do mérito, art. 309, I).

- **Oral:** "Por que o STJ mudou a classificação da natureza do prazo do art. 308 em relação ao regime do CPC/1973? Isso tem impacto na forma de contagem?"

CONEXÕES: art. 308, art. 309, I e II, e art. 219, CPC; *distingue-se do tema tratado no Info 718-STJ (2021, fora da janela deste ciclo — ver nota abaixo), que trata do TERMO INICIAL do mesmo prazo de 30 dias em caso de efetivação parcial da tutela cautelar, e não da sua natureza/forma de contagem.*

NOTA — TEMAS CONSOLIDADOS FORA DA JANELA TEMPORAL DESTES CICLOS (mas essenciais para a prova)

Os dois julgados abaixo são anteriores a 01/06/2023 (regra dos casos isolados) e, por disciplina metodológica, não geram ficha própria nesta curadoria. Como tratam de temas centrais do art. 308 e do art. 302 do CPC — e o primeiro já foi diretamente cobrado no caderno FGV fornecido pelo candidato — ficam registrados aqui para consulta obrigatória, com conexão cruzada nas fichas acima.

Info 718-STJ (09/11/2021, 3ª Turma, REsp 1.954.457-GO): quando a tutela cautelar é efetivada apenas parcialmente, o prazo de 30 dias do art. 308 do CPC para formular o pedido principal só começa a correr quando a efetivação se tornar TOTAL (caso clássico: sequestro parcial de sacas de soja contratadas). Este é exatamente o tema testado na questão sobre estoque perecível/cacau do caderno FGV do candidato.

Info 649-STJ (21/05/2019 e 23/02/2021, 3ª Turma, REsp 1.770.124-SP e REsp 1.780.410-SP): a responsabilidade do art. 302 do CPC pelos prejuízos decorrentes da tutela provisória revogada é objetiva (teoria do risco-proveito), decorre ex lege da sentença desfavorável, é liquidada nos próprios autos "sempre que possível" e abrange danos materiais e morais — fundamento direto do julgado mais recente sobre liquidação de danos morais (ficha acima, Info 883/2026).

TOP 5 IMPERDÍVEIS DESTA MATÉRIA

Diferentemente das matérias anteriores deste projeto, "Tutela Provisória" apresentou volume muito baixo de jurisprudência nova vinculada a informativo — por isso o TOP desta rodada reúne as 3 fichas selecionadas mais os 2 temas consolidados fora da janela, mas indispensáveis para a prova (itens 4 e 5).

1. Divergência viva entre Turmas do STJ: contestação x recurso para impedir a estabilização da tutela antecipada antecedente

STJ, 1ª Turma (Info 658/2019) x 3ª e 4ª Turmas (Info 639/2018 e Info 821/2024). Tema sem uniformização formal — armadilha clássica de prova objetiva ao cobrar a literalidade do art. 304 ("recurso").

2. Natureza processual do prazo de 30 dias do art. 308 do CPC, contado em dias úteis — confirmada pela Corte Especial

STJ, 3ª Turma (Info 780/2023) uniformizado pela Corte Especial em embargos de divergência (Info 807/2024), mesmo processo (REsp/EResp 2.066.868-SP). Alta chance de pegadinha "dias úteis x dias corridos".

3. Liquidação de danos morais de tutela de urgência revogada exige ação própria quando a matéria é complexa

STJ, 3ª Turma, REsp 2.123.053-SP (Info 883/2026). Delimita o alcance do art. 302, parágrafo único, CPC — nem todo dano se liquida no incidente nos mesmos autos.

4. Termo inicial do prazo de 30 dias do art. 308 em caso de efetivação parcial da tutela cautelar

STJ, 3ª Turma, REsp 1.954.457-GO (Info 718/2021 — fora da janela, mas tema já cobrado pela FGV no caderno do candidato). O prazo só corre da efetivação TOTAL.

5. Responsabilidade objetiva do art. 302 do CPC abrange danos materiais e morais (teoria do risco-proveito)

STJ, 3ª Turma, REsp 1.770.124-SP e REsp 1.780.410-SP (Info 649/2019-2021 — fora da janela, mas fundamento direto do julgado mais recente sobre liquidação de danos morais).